○○○ ○○ ○○마을(○○)
특정감사 결과보고

2018. 4.

국립공원 | 감 사 실
KOREA NATIONAL PARK

○○○ ○○ ○○마을(○○) 특정감사 결과보고

(2018.04.30. 감사실)

○ '17.12.14. ○○○○○○○○마을 지정 취소를 원하는 주민일동(27명)은 당시 ○○○○○마을 현장을 방문한 △△△△△ ○급 A을 통해 ○○○직원 B에 대한 불법행위 의혹 등 8건의 민원을 제기하며 사실관계 확인을 통한 엄중처벌 요구

○ **'17.12.19. 사전조사를 착수**하였으나 '18.01.16. ○○마을 존치 찬성측 주민(30명)이 B에 대한 표적감사라는 민원을 제기하며 공정한 재조사를 요구함에 따라 '18.01.18. 우리공단에서 감사원에 공익감사 청구

○ '18.1.22. 찬성측의 민원 취하로 **'18.1.29. 우리 감사실에서 특정감사로 전환·착수**

Ⅰ 감사 개요

가 사전 조사

□ 조사 일시 : 2017.12.19.(화), ~ 2018.01.11.(목)

❍ 조사자 : 감사실 일반직 ○급 ○○○, ○급 ○○○

□ 조사 방법 : 민원인 면담, 사무소 및 현장 실지조사, B 문답 등

일 시	시 간	조사 내용
'17.12.19.(화)	09:00~10:00	민원인 사전면담(C, D) - ○○○ 사무소 인근 순대국밥 집(○○○ ○○)
	11:00~15:00	○○○ ○○○○마을(○○)에 대한 인·허가 서류 검토 등 - ○○○사무소 1층 회의실
	16:00~17:00	○○○ ○○○○마을(○○) 현장확인 - ○○○○○○○마을(○○마을)
'18.01.11.(목)	13:00~18:00	문답서 징구(○○○ 일반직 ○급 B) - 감사실 회의실

나 특정감사 착수

□ **감사일시** : 2018. 1. 29.(월). ~ 31.(수), 4.30(월) [4일간]

□ **감사반원** : 3명

- 감사반장 : 감사부장 / 감사반원 : 일반직 ○급 ○○○, ○급 ○○○

※ ○○부-***호(2018.01.18.)에 따라 감사원에 청구된 "공익사항에 관한 감사청구" 건이 2018.1.22. ○○마을 존치 찬성측의 민원 취하로 감사원에서 자체종결 됨에따라 우리 감사실에서 2018.1.29. 특정감사로 전환·착수

Ⅱ 감사 주요내용

□ ○○○ ○○ ○○마을 현황도(○○마을/공원마을지구)

※ 행정구역 : ○○ ○○군 ○○면 ○○길

□ 민원 주요내용

① B은 '11년 ○○마을 지정을 선동하여 개인이익 등을 창출하고, ○○마을 지정 취소를 반대하며 직·간접적으로 개입함.

② E는 단독주택을 불법 용도변경하여 숙박업을 운영함(***번지)

③ E는 근린생활시설을 불법 용도변경하여 숙박업을 운영하고, B은 숙박업을 돕기위해 근무시간에 개인블로그를 운영함(***번지)

④ ○○○○마을 안내센터 소유권이 15년후 토지소유주인 B에게 감(****번지)

⑤ ○○○○마을 농기계 및 두부체험장이 본 용도로 사용할 수 없게 건축되고, 토지사용승낙 계약만기 후 소유권이 토지소유주인 E에게 넘어감(****번지)

⑥ 건축물 소유주 B은 농업용 창고를 주택으로 용도변경하여 임대업을 함(****번지)

⑦ E는 무허가 건물에서 ○○○ 사람 6~7명에게 임대업을 함(****번지)

⑧ '06년 B 父 사망후 공원내 불법묘지를 씀(***번지)

민원 ② [단독주택→펜션]	민원 ③ [소매점·일반음식점→펜션]	민원 ④ [○○○○마을 안내센터]	민원 ⑤ [농기계 및 두부체험장]
			-
민원 ⑥ [농업용 창고→단독주택]	민원 ⑦ [무허가 건축물]	민원 ⑧ [공원내 불법묘지 설치]	

Ⅲ 감사결과 주요내용

가 총괄표

구 분	민원 내용	조사 결과	조치 계획
민원 1	·B은 '11년 ○○마을 지정을 선동하여 개인이익 등을 창출하고, ·○○마을 지정취소 반대에도 직·간접적으로 개입함	·'11년 ○○마을 지정당시 지역주민 동의 및 본부 최종 심사를 거쳐 확정된 사안임. ·'12년부터 4차례 회의 참석한 사실은 있으나 회의 참석을 통해 ○○마을 운영에 직·간접적으로 개입한 정황 등은 확인하지 못함	"자체 종결"
민원 2 (***번지)	·B 母는 단독주택을 불법 용도변경 하여 숙박업을 운영함	·'16.4.27. 농·어촌민박사업자 신고(○○군) 등 적법한 절차를 이행한 사안임	"자체 종결"
		·허가기간 동안 사후관리점검표 작성을 소홀히 한 **일반직 ○급 F(現○○)에 대하여 신분조치 요구**	"○○" (민원2.6.병합)
민원 3 (***번지)	·E(B 母)는 근린생활시설을 불법 용도변경 하여 숙박업을 운영함 ·B이 E의 펜션 운영을 돕기 위하여 근무시간에 개인 블로그를 운영함	·'16.7. E는 소매점·일반음식점을 민박장소로 불법 용도변경하여 '18.2.13 ○○○사무소로부터 자연공원법 위반으로 고발조치 되었고, '18.3.28. ○○지방검찰청으로부터 ○○○ **처분**을 받음	"자체 종결" / "사무소 후속조치"
		·'16.7. 불법 용도변경 당시 지역책임담당구역 관리를 소홀히 한 **일반직 ○급 G에 대하여 신분조치 요구**	"○○" (민원3.6.병합)

		·'17.7.근무시간내 블로그 개설(2건), 댓글작성(2건) 등 블로그 운영에 직접 참여한 사실은 있으나 업무에 지장을 초래할 만한 사안은 아닌 것으로 판단됨 ※ 약 5분 내외 소요/블로그 개설	"자체 종결"
민원 4 (**** 번지)	·○○○○마을 안내센터 소유권이 15년후 토지소유주인 B에게 감	·'11.10.사업시행 당시 토지사용승낙서 첨부 등 적법한 절차를 이행함 ※ △△△△△ ○○마을 운영지침 보완 완료('17.10.24.)	"자체 종결"
민원 5 (**** 번지)	·○○○○마을 농기계 및 두부체험장이 본 용도로 사용할 수 없게 건축됨 ·토지사용승낙 계약만기 후 소유권이 토지소유주인 B 母에게 감	·'13.12.안전행정부 지원사업 일환으로 농업용 창고 협의를 득하고, 본 용도대로 건축 및 사용되었으며, E에게 토지사용승낙을 영구로 하여 건축물 소유주는 ○○마을 영농조합으로 영구 보존됨	"자체 종결"
민원 6 (**** 번지)	·건축물 소유주 B은 농업용 창고를 주택으로 용도변경 하여 임대업을 함	·'06. E는 농업용 창고에서 주택으로 불법 용도변경된 건축물을 매입하였고, '07.년경 출입구 등 일부를 불법 증축함에 따라 '18.2.13 ○○○사무소는 불법증축 행위자 E와 건축물 소유주 B을 **자연공원법 위반으로 고발조치하였고,** E는 자연공원법 위반으로 ○○○ **처분**을 받음 **※ B은 기소되지 않음**	"자체 종결" / "사무소 후속조치"
		·'10.03. E에게 증여받을 당시 불법용도변경 된 사실을 인지하였고, '13.7.8~'13.12.31. 동 지역을 본인의 지역책임담당구역으로 관리하였음에도 후속조치를 취하지 않고 묵인한 **일반직 ○급 B에 대하여 신분조치 요구** - 책임완수 및 품위유지의 의무(복무규칙제4조,4조의2,9조, 단속규칙제4조)	"○○" / "사무소 후속조치"
		·'06.10. E 매입당시부터 감사일 현재까지 책임담당구역 관리를 소홀히 한 **일반직 ○급 H(現 ○○○) 등 7명에 대하여 신분조치 요구**	"○○" (민원2.3.6.병합)
민원 7 (**** 번지)	·B 母는 무허가 건물에서 ○○○ 사람 6~7명을 대상으로 임대업을 함	·'97년 농업용 창고로 공원관리청의 허가를 득한 농기계 및 농산물 보관창고를 '00년경 연면적, 구조, 용도 등을 무단으로 변경한 행위자 ○○○('05년)의 사망으로 토지소유주이자 동 건축물에서 임대업을 운영하고 있는 E를 '18.02.13. 사무소에서 **자연공원법 위반으로 고발**조치한 결과 최초 행위자 ○○○이 사망함에 따라 **"공소권 없음"** 처분을 받음	"자체 종결" / "사무소 후속조치"

민원 8 (*** 번지)	· '06년 B 父 사망후 공원 내 불법 묘지를 씀	·○○○(B 父)은 '88년경 가묘 2기와 '98년경 비석, 원형공작물 설치하고 '05년 사망하여 아내 **E를** '18.02.13. 사무소에서 **자연공원법 위반으로 고발조치**한 결과 최초 행위자 ○○○이 사망함에 따라 **"공소권 없음"** 처분을 받음	**"자체 종결"** / **"사무소 후속조치"**

나 세부 조사결과

[민원 1] '11년 ○○○ ○○ ○○마을 사업이 선정되면서 마을주민 유치권유 및 여러차례 주민 간담회를 열어 브리핑(설명) 함

❑ 사실관계 확인결과

❍ '10.07.04. 당시 마을 이장인 I가 지역주민 25명의 동의를 거쳐 ○○마을 신청서를 공단에 제출하고, '11.03.15. 본부 심의를 거쳐 ○○○○○마을을 국립공원 ○○마을 대상지로 최종 확정됨

❍ 당시 B은 사무소장의 지시로 소장을 포함한 직원들과 함께 ○○○사무소에서 주관한 ○○마을 운영위원회의에 2차례('12.04.13.,'13.09.22.) 참석을 하고, '13.02.28. 설립된 ○○○○○마을 영농조합법인 회의에 정조합원 자격으로 2차례('13.09.,'15.10.) 참석한 사실은 있으나 B이 마을 주민들에게 ○○마을 유치를 권유하거나, 주민 간담회를 열어 브리핑을 하는 등 ○○마을 운영에 직·간접적으로 개입한 사실은 확인되지 않음

❑ 조치 계획

❍ '12년~'15년 ○○마을 운영위원회 및 영농조합법인 회의에 총 4차례 참석한 사실은 있으나 당시 B이 마을 주민들에게 ○○마을 유치를 권유하거나, 주민 간담회를 열어 브리핑을 하는 등 ○○마을 운영에 직·간접적으로 개입한 사실은 확인되지 않아 **"별도조치 없이 종결처리"**

[민원 2] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○번지내 단독주택으로 허가받은 2층건물 A동, B동 2개동을 불법 용도변경 하여 '16~현재까지 펜션 숙박업을 운영함

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○번지내 단독주택 2개동을 신축하기 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		토지 소유주	부지면적 (㎡)	사업내용('15.06.17.~'16.05.31.)			
주소	성명			구 분			규 모
○○ ○○군 ○○면 ○○길 ○○	E (B 母)	B	774	건축면적			81.70㎡
				연면적	총계		99.44㎡
					1동	소계	49.72㎡
						지상1층/지상2층	37.25㎡/12.47㎡
					2동	소계	49.72㎡
						지상1층/지상2층	37.25㎡/12.47㎡
				높이/구조/건폐율(%)			5.7m(2층)/철근 콘크리트/10.56%

※ 관련문서 : ○○○사무소-****호(2015.06.17.)

- '16.01.29. 2층 단독주택 2개동으로 건축물대장에 등재되었으며, '16.02.12. E 소유로 건축물 소유권이 보존됨.

❑ 사실관계 확인결과

❍ 동 건축물은 '16.04.27. ○○군으로부터 농어촌정비법에 따른 농어촌민박사업자 신고(제****호)를 득하는 등 적법한 절차를 이행한 사안임. 다만 '05.6. 신축허가 당시 사후관리점검표를 작성하지 않은 사후관리담당자는 현장관리를 소홀로 신분조치가 필요할 것으로 보임

[관련법 검토] 자연공원법시행령제14조의4제2항제4호에 따르면 공원마을지구내에서 「농어촌정비법」 제2조제16호라목에 의거 농어촌지역과 준농어촌지역의 주민이 거주하고 있는 **단독주택을 이용하여** 농어촌 소득을 늘릴 목적으로 투숙객에게 숙박·취사시설·조식 등을 제공하는 농어촌민박사업은 **공원관리청의 별도의 사전승인 없이 가능함**

❑ 조치 계획

❍ 농어촌정비법에 따라 농어촌민박사업자 신고 절차를 이행한 사안이므로 **"별도조치 없이 종결처리"**. 다만, 공단 「허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙」 제18조에 따라 사후관리점검표 미작성 등 사후관리를 소홀히 한 **일반직 ○급 F(現 ○○○○○)에 대하여 신분조치 요구**

[민원 3] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○번지내 제2종 근린생활시설(1층) 및 창고(2층) 시설로 허가를 받고, 1층은 방 3개로, 2층은 독채로 불법 개조하여 '15년부터 현재까지 펜션 숙박업을 운영하고 블로그를 운영함

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○번지에 "소매점 및 일반음식점"을 신축하기 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		토지 소유주	부지 면적	사업내용		
주소	성명			구 분	당 초('13.11.07.~'14.10.30.)	변 경('14.12.23.~'15.08.30.)
○○ ○○군 ○○면 ○○길 ○○	J (B 후배)	B, K	922 ㎡	건축면적	130.2㎡	132.22㎡
				연면적	168.75㎡(1층:94.5㎡, 2층:74.25㎡)	168.75㎡(1층:94.5㎡, 2층:74.25㎡)
				높이	9.2m(2층)	9.2m(2층)
				용도	·1층:제2종근생(일반음식점) ·2층:제2종근생(일반음식점)	·1층:제1종근생(소매점) ·2층:제2종근생(일반음식점)
				구조	일반목구조	일반목구조
				건폐율(%)	14.12%	14.34%

※ 관련문서 : ○○○사무소-****호(2014.12.23.)

- '15.02.03. 소매점·일반음식점으로 건축물대장에 등재되었으며, '15.02.17. 건축주인 J 소유로 소유권이 보존됨

❑ 사실관계 확인결과

❍ '16.7월경 B 母 E는 건축물 소유주인 J과 상의없이 약 5천만원을 투자해 숙박가능 구조로 불법개조 및 용도변경(1층 소매점을 방3채로, 2층 일반음식점을 거실·방으로)하고 현재 민박을 운영하고 있음

[관련법 검토] 자연공원법제23조제1항제10호에 따라 경관을 해치거나 자연공원의 보전·관리에 지장을 줄 우려가 있는 건축물의 용도변경은 공원관리청의 허가를 받아야 함(벌칙조항:동법제83조제1호).

❍ 또한, 불법 용도변경된 사실을 감사일 현재까지 인지하지 못하였던 B은 민박 홍보를 위한 블로그(2건) 개설 및 댓글(2건)을 아래와 같이 작성하며 근무시간에 업무와 무관한 민박운영에 관여한 것으로 확인됨

"○○○ ○○○○마을 펜션민박 입니다", "○○○○○○○마을 여름" 이라는 제목으로 '17.07.29.(14:22), ' 17.07.30(9:59). 각각 개인 블로그(닉네임:*****)를 개설하였고, "********** 아~~어제 오셨던 분이시군요, 담에꼭 다시뵈요(' 17.07.30.09:56)", "******** 예 지금 계곡에 물이 좋습니다(' 17.7.30.12:02)" 라고 댓글을 작성함

❑ 조치 계획

❍ ○○○사무소에서는 공원관리청의 허가를 득하지 않고 소매점·일반음식점을 민박장소로 불법 용도변경한 행위자 E를 '18.02.13. 자연공원법 위반으로 고발조치 하였고, '18.3.28. 구약식 처분을 받아 **"별도조치 없이 종결처리"** ※ (○○지방검찰청/2018년******호)

❍ 또한, '17.7. 근무시간내 블로그 개설(2건), 댓글작성(2건) 등 블로그 운영건의 경우는 블로그 운영에 직접 참여한 사실은 있으나 업무에 지장을 초래할 만한 사안은 아닌 것으로 판단되어(약 5분내외 소요/블로그 개설) **"별도조치 없이 종결처리"**

❍ 아울러, 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」제4조에 따라 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하는바, '16.02.01~감사일 현재까지 ○○마을 지역책임담당자로 근무하면서 '16.7.월경 소매점(1층) 및 일반음식점(2층)으로 허가를 득한 건축물이 민박이 가능한 시설로 불법 용도변경되었음에도 사실을 인지하지 못하여 현장관리에 지장을 초래한 **일반직 ○급 G에 대하여 신분조치 요구**

[민원 4] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○-○번지내 ○○○○마을 안내센터를 설치하였으며, ○○마을 계약만기 후 토지소유주인 B 명의로 감

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○○(現 ○○○○)번지내 "○○○ ○○○○마을 안내소"를 신축하기 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		토지 소유주	부지면적 (㎡)	사업내용('11.10.31.~'11.12.31.)	
주소	성명			구 분	규 모
○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○	○○○○○ ○○마을대표	B	574	건축면적	31.5㎡
				연면적	31.5㎡
				높이	3.8m(1층)
				구조	목구조
				건폐율(%)	18.90%

※ 관련문서 : ○○○사무소-****호(2011.10.31.)

- ‘12.2.22. 건축물에 대한 소유권이 ○○○○○○○마을로 보존되었으며, ‘14.04.30. 필지가 분할되면서 건축물의 지번이 ****번지에서 ****번지로 이기됨

❑ 사실관계 확인결과

❍ ‘11년 지역주민 소득증대 및 지역경제 활성화를 목적으로 사무소(5천만원)에서 자체적으로 신축한 ○○마을 안내센터로, ○○○사무소-**호(’14.01.02.)에 따라 준공 후 소유·관리권을 마을 인수팀에 인계함

❍ ○○○○마을은 안내센터 신축당시 토지소유주인 B에게 15년간(~’26.10.01.) 무상으로 토지사용 승낙을 득하였으며, 계약만기 이후 모든 법적 소유권을 토지소유자인 B에게 30일 이내에 이전하도록 함

※ ‘18.01.11 B은 감사실에서 문답을 하면서 마을에서 원할 경우 만기 후 토지사용 승낙을 무상으로 연장할 수도 있다고 진술함.

❑ 조치 계획

❍ 자연공원법시행령제17조제1항에 따라 토지소유주 B에게 토지사용승낙을 득하였고, 당시 ○○마을 운영지침에 따르면 입지 선정에 대한 별도의 지침이 마련되지 않아 **“별도조치 없이 종결처리”**

- △△△△△-****호(2017.10.24.)에 따라 ○○마을 조성 및 운영사업시 건축물 축조(개축, 재축포함)가 필요할 경우 무상으로 토지사용승낙을 받고, ○○마을 주민 2/3이상의 동의절차 이행을 의무화하도록「국립공원 ○○마을 조성사업 운영지침」을 일부 개정완료

[민원 5] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○○번지내 ○○○○마을 농기계 및 두부 체험장 용도로 사용할 수 없게 건물을 지었으며, ○○마을 계약만기 후 E(B의 母)의 명의로 감

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○○(現 ○○○○)번지내 농업용 보관창고 2동을 신축하기 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		토지 소유주	부지면적(㎡)	사업내용('13.12.24.~'14.11.30.)				
주소	성명			동별개요	구분	면적	동수	용도
○○ ○○군 ○○면 ○○길 ○○	○○○○○ ○○마을영농 조합법인 (○○○)	E	168	가동	건축면적	19.93㎡	1동	농업용 창고
					연면적	19.93㎡	1동	
				나동	건축면적	19.93㎡	1동	
					연면적	19.93㎡	1동	
				기타	높이	4m		
					구조	경량철골구조(컨테이너)		
					건폐율(%)	23.73%		

※ 관련문서 : ○○○사무소-****호(2013.12.24.)

- '14.01.07. 필지가 분할되면서 건축물의 지번이 ○○○-○번지에서 ○○○-○번지로 이기되었으며, '14.01.20. 창고시설 2개동으로 건축물대장에 등재하고 ○○○○○○○마을 영농조합법인 소유로 소유권이 보존됨

❑ 사실관계 확인결과

❍ '13년 ○○○○○○○○마을(법인)은 안전행정부에서 주관하는 우수마을 기업에 선정되어 5천만원을 유치하고, 토지소유주인 E의 토지사용 승낙(영구)으로 영농조합법인 소유의 농업용 창고 2동 신축하였으며, 건축물에 대한 소유권은 ○○○○○○○○마을(법인)로 보존됨

❍ 또한, ○○○사무소는 '13년 당시 주민소득 창출을 지원하고, 향후 ○○마을을 찾는 관광객을 대상으로 마을 자체적으로 탐방프로그램을 제공할 수 있는 기반을 마련해 주기 위하여 동 건축물에서 취약계층 등 122명을 대상으로 두부체험을 포함한 신규 탐방프로그램을 임시로 운영함

❑ 조치 계획

❍ 동 건축물은 본 용도대로 건축물이 신축되었으며, 소유권은 영농조합법인으로 영구 보존되어 있으며, 마을 자체적으로 탐방프로그램을 제공할 수 있는 기반을 마련하고자 임시로 두부체험 탐방프로그램을 운영한 사안임에 따라 **"별도조치 없이 종결처리"**

[민원 6] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○-○번지내 창고로 허가를 받고 임대를 주어 주거를 하는 등 불법용도로 사용함

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○번지내 농업용 창고를 신축하기 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		토지 소유주	사업내용('97.06.23.~'97.12.31.)				비고
주소	성명		부지면적	건축면적	연면적	층수	
○○면 ○○리 ○○○-○	○○○	○○○	487㎡	28㎡	28㎡	1층	농업용 창고

※ 관련문서 : *******-***호(1997.06.23.)

❑ 사실관계 확인결과

❍ B 母E는 '06.10.23. 농업용 창고가 단독주택으로 불법 용도변경 되어있던 건축물을 매입하고, '07.년 출입구 등 일부를 불법 증축하였으며, '10.03.28. B에게 토지와 건축물 일체를 증여함

※ 현재 건축물 · 토지 소유주는 B이며, 주택시설로 불법 운영되고 있음(36㎡)

[관련법 검토] 자연공원법제23조제1항제1호및제10호에 따라 공원관리청의 사전승인 없이 불법 무단증축 및 구조변경, 불법 용도변경 되어 농업용 창고의 본질을 떠나 용도외 목적으로 계속 사용하고 있는 행위는 **자연공원법 위반 사안임**(벌칙조항:동법제82조제2호, 제83조제1호).

❍ B은 '10.03.28. 모친 E에게 증여받을 당시에 농업용 창고가 주택으로 불법 용도변경된 사실을 인지하였음에도 '18.12.19. 감사실에서 현장확인 당시까지도 묵인하고 원상복구 등 후속조치를 이행하지 않았고,

- '13.7.8.~'13.12.1. 약 5개월간 본인 소유의 불법건축물이 존치하고 있는 ○○마을을 본인의 지역책임담당구역으로 관리하면서 지역책임담당자는 불법행위 적발시 불법행위 적발보고서를 작성하여 소장에게 보고하는 등 후속조치를 이행하여야 함에도 그 당시에도 묵인하여 결국 법령과 내규를 준수하고 공정하게 직무를 수행하여야 할 공원관리자로서 품위를 손상시키고 우리공단의 위상을 실추시킴.

'18.1.11. B 문답시 진술내용

· '10년 증여당시 농업용 창고로 허가를 받은 건축물임을 알고 있었는데, 저도 증여당시 왜 농업용 창고가 단독주택으로 사용되는지 궁금했음

· '10년 증여당시 불법용도변경된 시설물임을 인지하였으나 묵인하였고, 공단단속규칙 등에 따라 후속조치를 이행하지 않았음. 이유는 그전부터 그렇게 불법용도 변경되어 주택으로 이용되어 왔기 때문이고, 불법용도 변경을 인지한 '10년에 당연히 공직자로서 공단불법행위단속규칙에 따라 조취하여야 한다고 생각하며, 제가 건축물 소유주로서 책임이 있다고 생각함.

· 현재는 어머니가 지인에게 무상으로 임대를 주셨고, '14~'15년에는 조카가 거주를 함.

❑ 조치 계획

❍ ‘18.02.13. ○○○사무소에서는 건축물의 용도변경 등은 자연공원법제23조 제1항에 따라 공원관리청의 사전 승인을 득하여야 함에도 ‘06.10.23. 농업용 창고가 단독주택으로 불법 용도변경 되어있던 건축물을 매입 후 ’07.년 출입구 등 일부를 불법 증축한 **행위자 E와 E에게 증여받아 현재 건축물 소유주 子 B**을 자연공원법 위반으로 고발조치한 결과 ’18.3.12. **E는 기소의견으로 송치**되고, ‘18.3.27. 구약식 처분(○○지방검찰청/2018년 ******호)을 받아 **“별도조치 없이 종결처리”**

※ 건축물 소우주 B은 자연공원법 위반으로 고발조치 되었으나 기소되지 않음

❍ 다만, 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙제4조의2(근무기강의 확립)에 따라 직원은 법령, 공단의 제규정과 직무상의 명령을 준수하고 공·사를 분별하여 근무기강을 확립하여야 하며, 동규칙제9조(품위유지의 의무)에 따라 직원은 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니되고, 공단「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」제4조에 따라 지역담당자는 불법행위를 적발하는 경우 불법행위 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 되는바,

- 비록 건축물소유주 B은 ‘18.02.13. 사무소장으로부터 자연공원법 위반으로 고발 조치된 결과 최종적으로 기소되지 않아 자연공원법을 위반하지는 않았으나, ’10.03.28. 모친 E에게 증여받을 당시에 농업용 창고가 주택으로 불법 용도변경된 사실을 인지하였음에도 ‘18.12.19. 감사실에서 현장을 확인할 때 까지도 사실을 묵인하고 원상복구 등 후속조치를 이행하지 않아 공단의 제규정 준수 및 맡은바 책임을 다하지 않았고,

- ‘13.7.8.~’13.12.1. 약 5개월간 본인 소유의 불법건축물이 존치하고 있는 ○○마을을 본인의 지역책임담당구역으로 관리하면서 지역책임담당자는 책임담당구역내 불법행위 적발시 공단 내규에 따라 불법행위 적발보고서를 작성하여 소장에게 보고하는 등 후속조치를 이행하여야 함에도 그 당시

에도 묵인하여 결국 지역주민의 다수민원(27명)을 야기시키고 법령과 내규를 준수하고 공정하게 직무를 수행하여야 할 공원관리자로서의 품위손상 및 우리공단의 위상을 실추시킨 사실이 있음.

- 따라서, 복무규칙제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강의 확립), 제9조(품위유지의 의무),「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」제4조를 위반한 **일반직 ○급 B(現 ○○○)에 대하여 신분상 조치요구**

❍ 또한, 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」제4조에 따라 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 함에도 '06.10.~'현재까지 ○○마을 지역책임담당자로 근무하면서 지역책임담당구역 순찰을 소홀히 하여 농업용 창고가 단독주택으로 불법 용도변경된 불법시설물이 존치하는 사실을 인지하지 못하여 현장관리에 지장을 초래한 **일반직 ○급 H(現 ○○○) 등 7명에 대하여 신분상 조치요구**

지역책임담당자 현황

순번	당시직급	담당 기간	담당자	현근무지	현 직급	비
1	○	'06.2.1.~'07.2.24.	***	-	-	퇴사
2	○	'07.2.25~'09.1.31	***	○○○○○○○	○급	11개월
3	○	'09.2.1~'10.1.24	***	○○○○○○	○급	12개월
4	○	'10.1.25~'10.9.18	***	○○○	○급	8개월
5	○	'10.9.19.~'11.1.27.	***	-	-	퇴사
6	○	'11.1.28~'11.4.17	***	○○○	○급	2개월
7	○	'11.4.18~'12.5.31	***	○○○○○	○급	13개월
8	○	'12.6.1~'13.7.7	***	○○○	○급	13개월
9	○	'13.7.8.~'13.12.12.	***	○○○	○급	6개월
10	○	'13.12.13~'14.1.31	***	○○○	○급	2개월
11	○	'14.2.1~'16.1.31	***	○○○○○	○급	24개월
12	○	'16.2.1~'17.12.현재	***	○○○	○급	22개월

[민원 7] ○○군 ○○면 ○○길 ○○○-○번지내 무허가 건축물을 축조하여 4월~10월말까지 ○○○ 사람 6~7명을 거주시키며 임대사업을 함

❑ 기본 현황

❍ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○번지내 "농기계 및 농산물 보관창고" 신축을 위하여 아래와 같이 사무소 협의를 득함

협의 주요내용

신청인		사업기간('97.05.06~'97.12.30.)					비고
주소	성명	토지소유주	부지면적	편입면적	건축면적	연면적	
○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○	○○○	○○○	929㎡	660㎡	31.36㎡	31.36㎡	창고

※ 관련문서 : *******-***(1997.05.06.)

❑ 사실관계 확인결과

❍ B 父 ○○○은 '97년 농업용 창고로 공원관리청의 허가를 득한 농기계 및 농산물 보관창고를 '00년경 연면적, 구조, 용도 등을 무단으로 변경하여 숙박이 가능한 주택으로 불법 용도변경 하였고, 현재는 건축물대장에 등재되지 않은 건축물로 방치되어 있으며, 토지소유주는 E임

❍ '00년경 주택으로 용도변경 되어 주로 ○○들이 방문할 경우 숙소로 사용하였으며, E는 '16년부터 현재까지 약 6개월간(4~10월) ○○○ 노동자를 상대로 보증금 없이 매월 15~20만원 정도로 임대업을 운영함

[관련법 검토] 자연공원법제23조제1항제1호및제10호에 따라 공원관리청의 사전승인 없이 불법 무단증축 및 구조변경, 불법 용도변경 되어 농업용 창고의 본질을 떠나 용도외 목적으로 계속 사용하고 있는 행위는 **자연공원법 위반 사안임**(벌칙조항:동법제82조제2호, 제83조제1호).

❑ 조치 계획

❍ '18.02.13. ○○○사무소에서는 공원관리청의 허가를 득하지 않고 기계 및 농산물 보관창고를 숙박장소로 불법 용도변경한 행위자 ○○○('05년)의 사망으로 토지소유주이자 동 건축물에서 임대업을 운영하고 있는 E를 자연공원법 위반으로 고발조치 하였고, 최초 행위자 ○○○이 05년 사망함에 따라 '18.3.28. **"공소권 없음"** 처분을 받아 **"별도조치 없이 종결처리"**
※ (○○지방검찰청/2018년******호)

[민원 8] 2006년 B 부친(○○○) 사망 후 ○○마을 ○○○○○ 위쪽에 B이 부친묘를 씀

❑ 기본 현황

❍ 묘지설치 현황

· 위　　치 : ○○군 ○○면 ○○리 ○○○번지(임) ※ ○○마을
· 용도지구 : 공원자연환경지구
· 토지소유주 : △△△ 외 1명
· 묘지설치 추진경위
- '88년경 : 형질변경으로 가묘 2기 설치(행위자 ○○○)
- '98년경 : 비석, 원형공작물 설치(행위자 ○○○)
- '05년 : ○○○ 매장(행위자 E)

❑ 사실관계 확인결과

❍ ○○○은 생존 당시인 '88년경 ○○군 ○○면 ○○리 ○○○번지에 형질변경을 통한 봉분 형태의 가묘 2기를 설치하고, '98년경 비석, 원형 둘레돌 등 공작물을 설치하였으며, '05년 ○○○이 사망하자 처 E는 공원내 ○○○을 매장함

[관련법 검토] 자연공원법제23조제1항제1호및3호에 따라 공원관리청의 사전승인을 득하지 않고 묘지의 설치에 수반되는 형질변경 행위 및 공작물 설치는 **자연공원법을 위반한 사안임**(벌칙조항:동법제82조제2호)
– 단,「자연공원법시행령제18조제5호」에 따라 섬 지역에 거주하는 주민이 사망하여 그 섬지역의 공원구역에 1기의 분묘 또는 해당 분묘에 매장된 자와 배우자 관계였던 자의 분묘를 같은 구역안에 설치 가능함

❑ 조치 계획

❍ '18.02.13. ○○○사무소에서는 자연공원법제23조제1항에 따라 공원관리청의 사전승인 없이 묘지의 설치에 수반되는 형질변경 행위 및 공작물을 설치한 행위자 ○○○('05년)의 사망으로 처 E를 자연공원법 위반으로 고발조치 하였고, 최초 행위자 ○○○이 05년 사망함에 따라 '18.3.28. **"공소권 없음"** 처분을 받아 **"별도조치 없이 종결처리"** ※ (○○지방검찰청/2018년○○○○○○호)

Ⅳ 처분 요구

❍ **행정상 기관경고** (단기조치: 2개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 공원내 불법행위 발생예방 활동 등 현장관리를 소홀히 하여 공원관리에 지장을 초래하고 다수인 민원을 야기시킨 **○○○국립공원사무소에 대하여 "행정상 기관경고" 처분**

❍ **행정상 시정** (장기조치: 6개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- **○○○국립공원사무소장**은 공단 "국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙"에 따라 위법행위에 대한 후속조치 등 이행 및 재발방지 교육실시

❍ **신분상 ○○** (단기조치: 2개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」등에 따라 현장관리를 소홀히 한 관련자 **일반직 ○급 H(現 ○○○) 등 7명**에 대하여 **"신분상 ○○"** 처분

〔관련자〕

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	병합사항
일반직○급	○○○	현장관리	○○○○○○	○○	민원6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○○○○	○○	민원6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○국립공원사무소	○○	민원6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○국립공원사무소	○○	민원6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○○○국립공원○○사무소	○○	민원2, 6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○국립공원사무소	○○	민원6
일반직○급	○○○	현장관리	○○○국립공원사무소	○○	민원3, 6

❍ **신분상 ○○** (단기조치: 2개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 공단「복무규칙」제4조(책임완수), 제4조의2(근무기강 확립), 제9조(품위유지의 의무), 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」제4조를 위반한 **일반직 ○급 ○○○(現 ○○○)**에 대하여 **"신분상 ○○"** 처분